



訴願決定書

案 號： 1137071244

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 12 月 24 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131925259 號

相關法條： 訴願法 第 79 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137071244 號

訴願人 陳○任

原處分機關 新北市政府警察局三峽分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 8 月 22 日書面告誡（案件編號：1130498732）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴外人陳○瑀報案陳稱遭詐騙集團詐騙，並於民國（下同）113 年 5 月 1 日依詐騙集團指示匯款合計新臺幣（下同）1 萬 5,000 元至中華郵政公司帳戶（帳戶末 4 碼為 0000，下稱系爭帳戶）內，原處分機關查得系爭帳戶為訴願人替訴願人之子陳○宇（未成年人，000 年 00 月 00 日出生）向中華郵政公司申請設立，遂通知訴願人到案說明，惟訴願人經合法通知後無正當理由未到案說明。案經原處分機關審查，認其無正當理由將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，已違反修正前洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項（113 年 7 月 31 日條次變更為第 22 條第 1 項，內容配合修正條文第 6 條文字修正）本文規定，遂依同條第 2 項（113 年 7 月 31 日條次變更為第 22 條第 2 項，內容未修正）規定，以 113 年 8 月 22 日書面告誡（案件編號：1130498732，下稱系爭告誡書）裁處告誡。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：訴願人絕無將自己向金融機構申請開立之帳戶提供他人使用等語。

二、答辯意旨略謂：被害人陳○瑀遭不詳之詐騙集團在 Line 上以猜猜我是誰方式詐騙，於 113 年 5 月 1 日 23 時 18 分以網路轉帳方式匯款至系爭帳戶，經原處分機關調閱申登資料，臨櫃申辦人為訴願人，遂於 113 年 8 月 22 日開立系爭告誡書並由訴願人簽收完成，又訴願人經合法通知後無故未到案，送達證書附於後，原處分機關認訴願人無理由等語。

理 由

一、按修正前洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項、第 2 項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。」、113 年 7 月 31 日修正公布後洗錢防制法第 22 條第 1 項、第 2 項規定：「任何人不得將自己或他人向金

融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。」。

二、卷查訴外人陳○瑀報案陳稱遭詐騙集團詐騙，並依詐騙集團指示匯款至系爭帳戶，原處分機關查得系爭帳戶為訴願人替訴願人之子陳○宇（未成年人，000 年 0 0 月 00 日出生）向中華郵政公司申請設立，遂通知訴願人到案說明，惟訴願人經合法通知後無正當理由未到案說明，此有原處分機關 113 年 8 月 27 日刑事案件報告書等影本附卷可稽，是原處分機關審查上開資料後，認訴願人將系爭帳戶交付、提供予他人使用，且不符洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項但書規定要件，爰依洗錢防制法第 15 條之 2 第 2 項本文規定裁處告誡，揆諸前揭相關規定，洵屬有據。

三、至訴願人主張絕無將自己向金融機構申請開立之帳戶提供他人使用等語。惟查：

（一）洗錢防制法於 112 年 6 月 14 日公布增訂第 15 條之 2（即現行第 22 條）之規定，其增訂理由略以：「…二、有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要。爰此，於第 1 項定明任何人除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務，並以上開所列正當理由作為本條違法性要素判斷標準。…惟倘若行為人受騙而對於構成要件無認識時，因欠缺主觀故意，自不該當本條處罰，…。」。又按違反行政法上義務之處罰，除須具備客觀違規行為外，尚以其行為具有主觀歸責事由即故意或過失為必要。所謂故意，係指行為人對於構成違規之事實及該事實係屬違規，明知並有意使其發生者（直接故意），或行為人對於構成違規之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意，且知悉該事實係屬違規者（間接故意）而言（最高行政法院 108 年度判字第 531 號判決、109 年度上字第 780 號判決意旨參照）。準此，綜參上揭系爭規定增訂理由及最高行政法院判決意旨，除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由外，只要訴願人將機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶交予他人使用，即有法定義務之違反，且不以訴願人主觀上有意藉由自己行為直接促成違反行政法上義務結果為必要，倘該結果發生與自己本意無違，則訴願人主觀上即有違法之「間接故意」。故縱使訴願人可能因落入詐騙集團抓準其殷切心理所設下之陷阱，而輕率地將自己帳戶控制權交給陌生第三人，就此而言，交付帳戶之訴願人固具被害人性質，然只要訴願人主觀上已預見該帳戶控制權甚有可能落入他人之手，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，足以彰顯其具有「違反行政法上義務亦與本意無違」之心態，無異係「直接」將帳戶控制權交付他人，並不因訴願人係落入詐欺犯罪者所設陷阱之被害人，而阻卻其違反行政法上義務間接故意之成立。換言之，判斷訴願人主觀上是否具有間接故意，並非在訴願人是否因「被騙」而不知道帳戶有可能被非法使用

，而係在訴願人是否已預見帳戶控制權將可能落入他人之手。

(二) 查本件訴願人雖主張絕無將自己向金融機構申請開立之帳戶提供他人使用，惟查系爭帳戶確有提供他人使用致被害人匯款，該等情形並不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係，亦不具備其他正當理由，自在洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項規定禁止之列。另查金融存款帳戶事關存戶個人財產權益之保障，屬個人理財之工具，若該帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼相結合，則專屬性、私密性更形提高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可自由流通使用，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人亦均有應妥善保管上開物件、資料，防止被他人冒用之認知，縱須將該等物品、資料交予與自己不具密切親誼之人時，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，以防止遭他人違反自己意願使用或不法使用之常識，且存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼等有關個人財產、身分之物品，如淪落於不明人士手中，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，可能因此供不法詐騙犯行者利用作為以詐術使他人將款項匯入該帳戶後，再予提領、轉帳順利取得保有詐欺犯行所得贓款，並製造金流斷點，達到掩飾、隱匿犯罪所得之結果，而逃避國家追訴、處罰，此為一般社會大眾所知悉（臺灣新北地方法院 113 年度金訴字第 498 號刑事判決參照）。衡酌訴願人為身心、精神均正常之成年人，應清楚瞭解金融帳戶之相關資訊如交付不具有特別信賴關係之人，可能遭他人非法使用，無從加以控管。是訴願人主張，尚難採據。從而原處分機關認訴願人違反洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項本文之規定，依修正前洗錢防制法第 15 條之 2 第 2 項規定裁處告誡處分，查洗錢防制法於 113 年 7 月 31 日修正施行，原第 15 條之 2 移至第 22 條，原處分機關應適用新條文規定裁處，惟因新舊條文規範內容並無不同，原處分其理由或有不當，惟其結論並無二致。是本件原處分依訴願法第 79 條第 2 項規定，於法無違，應予維持。

四、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 2 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 24 日